

주의요구

제 목 공사(工事) 하자담보책임기간 설정 불철저

소 관 부 서(기관) 〇〇〇〇처

조 치 부 서(기관) 〇〇〇〇처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 공사(工事) 도급계약의 경우 하자담보책임기간을 정하여 공사 내역에 대한 하자보수를 실시하고 있다.

2. 판단 기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조(공사계약의 하자담보책임 기간)에 따르면 공사의 도급계약을 체결할 때에는 전체 목적물을 인수한 날¹⁾과 준공검사를 완료한 날 중 먼저 도래한 날부터 해당 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 정하도록 되어 있다.

따라서 공사(公社)의 경우는 준공검사를 완료한 날이 전체 목적물을 인수한 날보다 먼저 도래하기 때문에 준공검사를 완료한 날부터 하자담보책임기간을 설정하여야 한다.

1) 기획재정부 계약예규 「공사계약일반조건」 제28조(인수)에 따라 검사완료통지를 한 후 계약상대자에게 현장 인수증명서를 발급하고 해당 공사목적물을 실제로 인수한 날임.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ㉹㉹㉹㉹처는 공사 하자담보책임기간을 준공검사 완료일로부터 설정하여야 함에도 20XX년부터 20XX. X. X. 감사일 현재까지 XX건의 공사에 대하여 준공일로부터 설정함으로써 하자보수를 받을 수 있는 기간이 X일부터 최대 XX일까지 줄어들었다.

또한 XX건의 공사에 대하여 하자담보책임기간 시작일을 준공검사 완료일로부터 설정하여야 하나 준공검사 완료일 다음 날부터 설정하고 있었다.

따라서 하자담보책임기간이 잘못 설정되어 계약상대자로부터 정상적으로 하자담보를 보장받을 수 있는 기간에 하자보수를 받지 못할 우려가 있다.

관련부서(기관) 의견 ㉹㉹㉹㉹처는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

㉹㉹㉹㉹처장은

공사 하자담보책임기간 설정 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의)